

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९

English title: Water Supply and Sanitation Act, 2022

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति २०७९ । ०५ । २१ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. १९ । खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुमतपित्र" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुमतपित्र समझनु पर्छ । (ख) "अनुमतपित्र प्राप्त संस्था" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न वा गराउन यस ऐन बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकलाई समेत जनाउँछ । (ग) "आयोग" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग समझनु पर्छ । (घ) "आयोजना" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न भौतिक संरचनाको निर्माण, विस्तार वा सुधार र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने उद्देश्यको लागि सञ्चालित आयोजना समझनु पर्छ । (ङ) "उपभोक्ता" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय समझनु पर्छ । (च) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संस्था समझनु पर्छ । (छ) "खानेपानी सेवा" भन्नाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको पानीको सञ्चय, स्थानान्तरण, प्रशोधन तथा वितरण गरी घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत वा औद्योगिक उपयोगको लागि खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले थोक, ट्याङ्कर वा बोटलवन्दीरुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ज) "खानेपानीको सार्वजनिक उपयोग" भन्नाले सार्वजनिकरुपमा जडान भएका धाराबाट उपभोक्ताको लागि वितरण हुने खानेपानीको उपयोग समझनु पर्छ र सो शब्दले अग्नी नियन्त्रण लगायत अत्यावश्यक अवस्थामा सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रयोग गरिने खानेपानीको उपयोगलाई समेत जनाउँछ । (झ) "खानेपानीको संस्थागत उपयोग" भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक, व्यावसायिक वा व्यापारिक संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने खानेपानीको उपयोग समझनु पर्छ र सो शब्दले औद्योगिक संस्थाहरूले औद्योगिक प्रयोजन बाहेक उपयोग गर्ने खानेपानीलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "खानेपानी" भन्नाले मानव तथा पशु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक तत्व नभएको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तरयुक्त स्वच्छ खानेपानी समझनु पर्छ । (ट) "घरेलु उपयोग" भन्नाले पठन, हातमुख तथा लुगाधुन, नुहाउन, खाना पकाउन, जीवजन्तु तथा पशुपन्छीलाई खुवाउन, करेसाबारी, शौचालय वा यसै अन्य व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने खानेपानीको उपयोग समझनु पर्छ ।

(ठ) "ढल निकास" भन्नाले मानव मलमूत्र सहित वा रहित फोहोरपानीलाई भूमिगत वा सतही ढल प्रणाली वा अन्य कुनै सुरक्षित तरिकाबाट संकलन र स्थानान्तरण गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ढ) "नरीक्षक" भन्नाले दफा ३९ बमोजिम नरीक्षकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी समझनु पर्छ । (ण) "पानीको स्रोत" भन्नाले प्राकृतिक रुपमा पानी नसित हुने नदी, खोला, ताल, पोखरी, ढुंगेधारा, इनार, कुवा तथा मूल जस्ता सतही वा भूमिगत जलस्रोत समझनु पर्छ र सो शब्दले आकाश पानी तथा पानीको आपूर्ति गर्ने मानव निर्मित संरचनालाई समेत जनाउँछ । (त) "फोहोरपानी" भन्नाले खानेपानीको घरेलु तथा संस्थागत उपयोग पश्चात नष्टिकार हुने मानव मलमूत्र सहित वा रहित फोहोरपानी समझनु पर्छ र सो शब्दले फोहोरपानीसँग मसिफेर आउने वर्षातको पानीलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय समझनु पर्छ । (द) "सरसफाइ सेवा" भन्नाले फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा ढल निकास गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न ढल निकास प्रणाली, फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली तथा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, विकास, सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ध) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएका उपभोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन तथा स्थापना भएका संस्थान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण वा त्यस्तै प्रकृतिक निकायलाई समेत जनाउँछ । (न) "सेवाप्रणाली" भन्नाले खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोधन संयन्त्र, जलभण्डारण संरचना, जलाशय वा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित संरचना वा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण वा संरचना समझनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सेवासँग आवद्ध भएको घर, जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनालाई समेत जनाउँछ । (प) "सेवाप्रदायक" भन्नाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा,

सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (फ) "सेवा क्षेत्र" भन्नाले अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुमतपत्रमा उल्लेख गरी तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ब) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी । ३. खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र परिपूर्ति यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछ:- । (क) स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार, । (ख) नियमि रुपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार, । (ग) गुणस्तरीय सरसफाइ सेवामा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पारस्परिक समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । ४. पानीको स्रोतमा अधिकार: (१) यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिलाई समुदायले परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई समुदायको अग्रधिकार रहनेछ । (३) कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार त्यस्तो व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाको हकमा सुरक्षित रहनेछ । ५. पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण: (१) पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ । (२) खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणका लागि देहाय बमोजिमको कार्य गर्नु पर्नेछ:- । (क) पानीको स्रोतको संरक्षणको लागि बाढी, पहिरो नियन्त्रण गर्ने, । (ख) पानीको स्रोतलाई प्रदुषित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र पानीको स्रोत नष्ट वा लोप हुनबाट बचाउने, । (ग) पानीको मूल वा मुहानलाई दगी बनाई राख्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने तथा नियमि रुपमा मर्मत सम्भार गर्ने, । (घ) पानीको संरक्षण, सम्बर्द्धन र समुचित उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता वा सम्बद्ध पक्षहरूको लागि सचेतना वा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ङ) पानीको स्रोत प्रदुषण हुन नदिन तथा पानीको मूल वा वहाव क्षेत्रको संरक्षण गर्न जैविक खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने, । (च) खानेपानीको मूल वा वहाव क्षेत्र वा सो क्षेत्रका प्राणीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विषादी वा वसिफोटक पदार्थ प्रयोग गर्न बन्दै गर्ने, र । (छ) खानेपानीको स्रोत र मुहान संरक्षण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । ६. नागरिकको कर्तव्य: पानीको मूल वा मुहान सफा राख्नु, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु र दगिँ रूपले उपयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । ७. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह आफैले वा सङ्गठित संस्था मार्फत गराउन सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफैले वा आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था मार्फत गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (४) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतपत्रमा तोकिएको खानेपानी क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट तोकिएको परिमाणमा नियमि रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (४) बमोजिम नियमि रूपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा ट्याङ्कर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा उपयुक्त गुणस्तर र परिमाणको खानेपानी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) अनुमतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र आफैले उपलब्ध गराएको समय तालिका बमोजिम नियमि रूपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गर्न नसकेको अवधिको शुल्क वा महसुल लिन पाउने छैन । परिच्छेद-३ । खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व । ८. खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व: (१) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा तथा आयोजनाको अनुमतपत्र प्रदान, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम रहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व:- । (१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रकृतिका तोकिए बमोजिका ठूला तथा जटिल प्रकृतिका आयोजना, । (२) सहलगानीमा निर्माण हुने तथा वैदेशिक सहायताका आयोजना, । (३) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान वा तोकिए बमोजिमको जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने आयोजना, । (४) एकभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित आयोजना, । (५) तोकिए बमोजिमका ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य, । (६) एउटा जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने आयोजना, । (७) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको आयोजना, । (८)

खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनुगमन गर्ने । (ख) प्रदेश सरकारको जमिमेवारी र दायित्व:- । (१) तोकिए बमोजमिको क्षेत्रमा तोकिए बमोजमिको लागत अनुमान वा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने आयोजना, । (२) फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रशोधन सम्बन्धी, । (३) प्रदेश भित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने आयोजना । (ग) स्थानीय तहको जमिमेवारी र दायित्व:- । (१) स्थानीय स्तरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, । (२) सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, । (३) फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालन, ।

(४) तोकिए बमोजमिको क्षेत्रमा तोकिए बमोजमिको लागत अनुमान वा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजना, । (५) स्थानीय तहबाट सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिको जमिमेवारी र दायित्व रहने वषियको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय कानून नबने सम्मका लागि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि काम गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अत्यावश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि बिट्टी लागत वा वशिष्टीकृत प्रावधिक दक्षता आवश्यक पर्ने, भौगोलिक जटिलता तथा जनशक्तिका कारण आफैले सो आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले प्रदेश सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरू प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । (७) आफ्नो क्षेत्र भित्रको खानेपानी तथा सरसफाइको नयिमन गर्ने अधिकार उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हुनेछ । परिच्छेद-४ । अनुमतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । १. अनुमतपत्र लनु पर्ने: (१) कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजमि अनुमतपत्र लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको काम गर्न अनुमतपत्र लनु पर्ने छैन:- । (क) प्रवधि, लगानी र उपभोक्ताको सङ्ख्याको आधारमा तोकिए बमोजमिको साना आयोजनाको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न तोकिए बमोजमिका संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, । (ख) कसैलाई प्रतिलाल असर नपर्ने गरी आफ्नो घर-परिसरको फोहोरपानी भूमिगत अवशोषण (एब्जर्ब) गर्न वा कुनै वधिबिट आफ्नो जग्गा जमनिमा वसिर्जन गर्न, । (ग) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, संवर्द्धनको कार्य र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहति सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहहरूले त्यस्तो कार्य तथा सेवा सञ्चालन गर्न, । (घ) आफ्नो नजिी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतको घरेलु उपयोगका लागि खानेपानी प्रयोग गर्न । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, संवर्द्धन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहति सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ ।

१०. अनुमतपत्रका लागि नविदन दनुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत वा व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतपत्रका लागि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "तोकिएको अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारको हकमा खानेपानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश सरकारको खानेपानी सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन दौँदा सम्बन्धित वषियको आर्थिक, प्रावधिक तथा प्रचलित कानून बमोजमिको वातावरणीय अध्ययन प्रतविदन तथा तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदनमा आवश्यक छानबनि गर्दा थप कागजात आवश्यक पर्ने वा कुनै वषियमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले सो बमोजमिका कागजात पेश गर्न वा स्पष्ट गर्न नविदकलाई सात दिनको समय दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको समयभित्र नविदकले थप कागजात पेश गरेमा वा थप स्पष्ट गरेमा सो मतिलिई नै नविदन परेको मतिलि मानिनेछ । ११. अनुमतपत्र दनु पर्ने: (१) दफा १० बमोजमि परेको नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा यस ऐन बमोजमि अनुमत दिनु उपयुक्त देखिएमा तोकिएको अधिकारीले देहायको अवधिभित्र आवश्यक शर्त उल्लेख गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अनुमतपत्र दनु पर्नेछ:- । (क) साना पूँजी वा लागतको आयोजनाको हकमा नविदन परेको मतिलि तीस दिनभित्र, । (ख) ठूला पूँजी तथा लागतको आयोजनाको हकमा सामान्यतया नविदन परेको मतिलि नब्बे दिनभित्र । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तथा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गरिरहेका सङ्गठित संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्षभित्र तोकिए बमोजमि अनुमतपत्र लनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपत्र नलिएका सङ्गठित संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन तथा

व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न पाउने छैन । १२. सर्वेक्षण अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतपित्रको लागि तोकिए बमोजमि नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतपित्रको अवधि बिढीमा तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र सर्वेक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो अनुमतपित्र स्वतः खारेज हुनेछ । (४) सर्वेक्षण अनुमतपित्रको लागि दिइने नविदनको ढाँचा, दस्तुर, प्रक्रिया र सर्वेक्षण अनुमति शुल्क लगायतका अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. अनुमतपित्रको अवधि: (१) दफा ११ बमोजमि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्नको लागि दिइने अनुमतपित्रको अवधि बिढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि थोक, ट्याङ्कर वा बोटल बन्द रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकको हकमा अनुमतपित्रको अवधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) दफा ११ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले अनुमतपित्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नवीकरणको लागि नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नवीकरणका लागि नविदन दिएमा त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतपित्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नवीकरण नगराउने अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको अनुमतपित्र स्वतः रद्द हुनेछ । (६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई उपदफा (१) मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको अनुमतपित्र दिएको रहेछ भने त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले अनुमतपित्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगाडी अनुमतपित्रको अवधि थप गर्न तोकिए बमोजमि नविदन दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि कुनै नविदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो नविदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आयोजनाको प्रगति हेरी उपदफा (१) को अधीनमा रही पाँच-पाँच वर्षमा नबढ्ने गरी अनुमतपित्रको अवधि थप गर्नु पर्नेछ । १४. अनुमतपित्र प्रदान नगरिने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै सेवा क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोगको लागि कुनै सङ्गठित संस्थालाई अनुमतपित्र दिएकोमा त्यस्तो अनुमतपित्रको अवधिभर सोही क्षेत्रमा अनुमतपित्र प्राप्त गरेको खानेपानीको स्रोतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै सङ्गठित संस्थालाई अनुमतपित्र प्रदान गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अन्य सङ्गठित संस्थालाई अनुमतपित्र दनि सकिनेछ:- । (क) सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेमा, । (ख) नियमि रूपमा खानेपानी वितरण नगरेमा, । (ग) माग अनुसारको खानेपानी आपूर्ति गर्न नसकेमा, वा । (घ) दफा १५ बमोजमि अनुमतपित्र खारेज भएमा ।

१५. अनुमतपित्र खारेज: (१) देहायको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले अनुमतपित्रमा उल्लिखित काममा आवश्यक सुधार गर्न वा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा, । (ख) नियमि रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा, । (ग) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरे बापत तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा, वा । (घ) अनुमतपित्रमा उल्लिखित अवधिभित्र आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको आदेशको पालना नगरेमा वा अनुमतपित्रमा तोकिएको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा तोकिएको अधिकारीले दफा ११ बमोजमि दिएको अनुमतपित्र खारेज गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । १६. विवरण पेश गर्नु पर्ने: देहायको विवरण स्थानीय तहले प्रदेश मार्फत मन्त्रालय समक्ष तथा प्रदेशले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) अनुमतपित्र प्रदान गरिएको सङ्गठित संस्थाको नाम र सङ्ख्या, । (ख) अनुमतपित्र प्रदान गरिएको सङ्गठित संस्थाहरूले सेवा दनि क्षेत्र, । (ग) अनुमतपित्र प्रदान गरिएका सङ्गठित संस्थाहरूको अनुमतपित्रको अवधि र तोकिएको शर्त, । (घ) प्रदेश वा स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेका आयोजनाको सङ्ख्या र अन्य आवश्यक विवरण, । (ङ) प्रदेश र स्थानीय तहले उपयुक्त समझेको अन्य विवरण । १७. संरचनाको हस्तान्तरण: (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले दफा १३ को उपदफा (१) बमोजमिको अनुमतपित्रको अवधि समाप्त भएपछि आफूले सञ्चालन गरेको खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना तथा सेवा प्रणाली र सो सम्बन्धी संरचना चालू अवस्थामा देहाय बमोजमिका नकियालाई नःशुल्क रूपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ:- । (क) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजमिको आयोजनाको हकमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको नकिया, । (ख) दफा ८ को उपदफा (४) बमोजमिको आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको नकिया, । (ग) दफा ८ को उपदफा (५) बमोजमिको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह । (२) उपदफा (१) बमोजमि संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले हस्तान्तरण गरेका आयोजना र संरचनाहरूको तोकिए बमोजमिको विवरण खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमिका नकियाले सो नकियामा हस्तान्तरण

भएको मितिलि तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी । १८. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजमि अनुमतलिनि नपर्ने उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्र न्यायोचितरूपले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा पानीको परमिणात्मक उपयोग तथा पानी उपयोग गरे पश्चात नसिकने फोहोरपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्ता सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक संस्थासँग आपसी समझौता गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउँदा कुनै पनआधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । (४) यस दफा बमोजमि सेवा उपलब्ध गराउँदा घरेलु उपयोगको लागि उचित व्यवस्था गरेर मात्र सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि पानीको स्रोतको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । १९. करार गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनै खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणाली कुनै सङ्गठित संस्थालाई नेपाल सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करारमा दिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करारमा दनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. गुणस्तरीय पानी आपूर्ति गर्नु पर्ने: अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजमि अनुमतलिनि नपर्ने उपभोक्ता संस्थाले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । २१. धारा तथा मटिर् जडान: (१) यस ऐन बमोजमि खानेपानी सेवा प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले धारा तथा मटिर् जडानको लागि सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको अनुमतपित्र प्राप्त संस्था समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको शुल्क लई तोकिएको समयभित्र धारा तथा मटिर् जडान गरिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रावधिक कारणले कुनै सेवा क्षेत्रभित्रका धाराहरूमा मटिर् जडान गर्न उपयुक्त नभएमा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२. ढल निकास सेवा प्राप्त गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि ढल निकास सेवा प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको अनुमतपित्र प्राप्त संस्थामा तोकिए बमोजमि नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले ढल निकासको लागि तोकिएको शुल्क लई तोकिएको समयावधिभित्र ढल निकासको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ । २३. खरदि बकिरी गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाहरूले आपसी समझौता गरी घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रूपमा खरदि बकिरी गर्न सक्नेछन् ।

२४. सेवा बन्द गर्न सक्ने: (१) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई खानेपानी सेवा प्रणालीबाट उपलब्ध गराइरहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा असर पर्ने भएमा वा सेवा बन्द गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गरी अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई उपयुक्त माध्यमबाट सो कुराको पूर्वसूचना दिई सेवा बन्द गर्न सक्नेछ । (२) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र । खानेपानी सेवा बन्द गरेमा त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई ढल निकास प्रणालीबाट वसिर्जन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गरी अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी यथासम्भव छट्टी त्यस्तो फोहोरपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि फोहोरपानीको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि सोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको समयतालिका बमोजमि नियमितरूपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गर्न नसकेको अवधिको र उपदफा (३) बमोजमि ढल निकास प्रणालीबाट वसिर्जन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवधिको शुल्क वा महसुल लनि पाउने छैन । (६) निर्धारित समयमा महसुल नबुझाउने वा सेवाको दुरुपयोग गर्ने वा सेवा उपयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तको उल्लङ्घन गर्ने उपभोक्ताको सेवा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले पूर्व सूचना दिई बन्द गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सेवा बन्द गरिएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ताले महसुल बुझाई सेवा सुचारु गरिदिनु नविदन दएमा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको शुल्क लई बन्द भएको सेवा सुचारु गरिदिनु पर्नेछ र उपभोक्ताको कारणले कुनै हानि नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बन्धित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम भराई लनि सक्नेछ । २५. नजिी वा सार्वजनिक जग्गामा पाइप वछियाउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्ने: (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी नजिी वा सार्वजनिक जग्गामा खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप वछियाउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ । (२) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले कुनै व्यक्तिको नजिी जग्गामा पाइप वछियाउन वा कुनै संरचना बनाउनु परेमा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग उक्त जग्गा खरदि गर्न वा लखिति समझौता गरी लजिमा लनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि नजिी जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गर्न सम्भव नभएमा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानून बमोजमि

त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धति निकाय वा अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विछियाएको पाइप वा निर्माण गरेको संरचनाका कारण कसैको नजिी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले सोको उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । २६. घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने: (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजिमको कामको सलिसलामा खटाएको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धति व्यक्तिलाई पूर्वसूचना दर्ई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले सेवाको दुरूपयोग वा सेवाको अनाधिकार उपयोग गरिहेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा प्रचलति कानूनको प्रक्रिया पुरा गरी सूर्योदयदेखि सूर्यास्त नभएसम्मको समयमा पूर्वसूचना नदर्ई अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकारप्राप्त कर्मचारी त्यस्तो व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरजग्गामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धति घरजग्गाधनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गर्नु हुँदैन । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरजग्गामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले घरजग्गाधनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेको पाइएमा सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । २७. सेवाप्रणालीसँग सम्बन्धति संरचनाको सुरक्षा: (१) आयोजना वा सेवा प्रणालीको सुरक्षाका लागि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको लखिति अनुरोधमा वा त्यस्तो प्रणालीको सुरक्षा गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको अनुरोधमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सोही अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले व्यहोरु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । महसुल तथा सेवाशुल्क सम्बन्धी । २८. महसुल निर्धारण आयोगको गठन: (१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तर्नु पर्ने महसुल निर्धारण गर्न एक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन्:- । (क) मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट इञ्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वत्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरेको र सम्बन्धति सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जम्मेवारी लर्ई कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तमिध्येबाट नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको व्यक्त-अध्यक्ष ।

(ख) मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वत्तीय व्यवस्थापन, चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा वाणजियशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरेको र सम्बन्धति क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तमिध्येबाट नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एकजना - सदस्य । (ग) मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट इञ्जिनियरिङ्ग, समाजशास्त्र वा कानून वषियमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरेको र सम्बन्धति क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तमिध्येबाट नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एकजना - सदस्य । (३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नयुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिहुर अर्को एक अवधिको लागि पुनः नयुक्त हुन सक्नेछन् । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष तथा सदस्यको खराब आचरण भएमा वा नजिको काम सन्तोषजनक नभएमा वा नजिले आफ्नो पद अनुरूप इमान्दारीपूर्वक जम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको हति विपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर, यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । २९. अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यता: देहायका कुनै व्यक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नयुक्त हुन वा पदमा बहाल रहन सक्ने छैनन्:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त संस्था वा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थासँग सम्बन्धति कुनै संस्थामा कार्यरत वा त्यस्तो संस्थामा लगानी भएको वा त्यसमा कुनै कसिमिको स्वार्थ रहेको, । (ग) दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता नभएको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठति अपराध, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य फौजदारी कसूरमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ङ) वदिशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतपित्र लिएको, वा । (च) पैसट्टी वर्ष उमेर पूरा भएको । ३०. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढीको फरकमा हुने छैन । (३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (४) आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३१. आयोगको कर्मचारी र बजेट: (१) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) आयोगको प्रशासनिक खर्च तथा अन्य काम कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

३२. महसुल निर्धारण गर्ने आधार: (१) आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, वदिशी मुद्राको वनिमिय दर तथा ह्रास कट्टी समेतको आधारमा गर्नेछ । (२)

उपदफा (१) बमोजमिको आधारमा महसुल नरिधारण गर्दा आयोगले उपभोक्ताको बृहत्तर हतिलाई ध्यानमा राखी पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको क्रयशक्ती तथा सेवाको स्तर समेतलाई वचार गर्नु पर्नेछ । (३) महसुल नरिधारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लनि पाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकार आफैले वा सङ्गठित संस्था मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको वा आफ्नो नयिनर्तण वा स्वामित्वमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले नरिधारण गरे बमोजमिको महसुल तथा सेवा शुल्क लनि अधिकार हुनेछ । (२) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले नरिधारण गरे बमोजमिको आधार र मापदण्डको अधीनमा । रही महसुल तथा सेवा शुल्क लनि अधिकार हुनेछ । (३) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धित उपभोक्ताले अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले वपिन्न व्यक्तितथा परिवारलाई धारा जडान, शौचालय नरिमाण, ढल जडान बापतको शुल्क तथा महसुल लगायत तोकिए बमोजमिको सेवामा तोकिए बमोजमि सहूलयित दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वपिन्न व्यक्तितथा परिवार" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम आय भएको व्यक्तितथा परिवार समझनु पर्छ । ३४. असुल उपर गर्ने: यस ऐन बमोजमि खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसुल तथा जरिवानाको रकम नबुझाउने उपभोक्ताबाट अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो रकम प्रचलति कानून बमोजमि असुल उपर गर्न सक्नेछ । ३५. मनिहा दनि सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र तथा स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफूले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका खानेपानी सेवाको वषिम परस्थितिकि कारणले कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल तरिन असमर्थ भएमा वा वपिन्न सीमान्तकृत समुदायका लागिजडान भएको खानेपानीको धारामा लाग्ने महसुल घटाउन वा मनिहा दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वषिम परस्थिति" भन्नाले कुनै प्रकोपको कारण खानेपानी सेवा सञ्चालन नभएको वा सीमति मात्रामा सञ्चालन भएको अवस्थालाई जनाउँछ । परिच्छेद-७ । गुणस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी ।

३६. गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तोकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्डको अधीनमा रही सो मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागिखानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास अवस्थाको लागिखानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न कुनै खास वधिवा तरकि तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ । (५) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर र मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३७. फोहोरपानी मसिाउन नहुने: (१) कसैले तोकिएको मापदण्ड वपिरीत मानव मलमूत्र सहति वा रहतिको फोहोरपानी ढल नकिस प्रणालीमा वसिर्जन गर्न वा मानव मलमूत्रलाई सधि नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय, मानव बस्ती वा सार्वजनिक जग्गामा मसिाउन वा पठाउन हुँदैन । (२) कसैले आफूबाट उत्सर्जति फोहोरपानी ढल नकिस प्रणालीमा मसिाउनु पर्ने भएमा प्रशोधन गरी प्रचलति कानून बमोजमि तोकिएको मापदण्डको सीमाभतिर रही मसिाउनु पर्नेछ । ३८. प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) नेपाल सरकारले खानेपानी तथा फोहोरपानीको गुणस्तर मापन तथा परीक्षणका लागिप्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । सेवाको अनुगमन तथा नगिरानी सम्बन्धी । ३९. नरीक्षक तोकनु पर्ने: खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा तोकिएका गुणस्तर र मापदण्डको कार्यान्वयन, अनुगमन र नगिरानीका लागि सम्बन्धित वषिको वजिजता भएको कुनै कर्मचारीलाई मन्त्रालयले नरीक्षक तोक्न सक्नेछ । ४०. नगिरानी गर्ने: अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले उपलब्ध गराएको खानेपानीको नमूना संकलन गरी त्यसको परीक्षण तथा वशिलेषणको आधारमा खानेपानीको गुणस्तर तथा नषिकाशति फोहोरपानीको मापदण्ड कायम भए नभएको सम्बन्धमा नरीक्षकले नयिमति रुपमा नगिरानी गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "नगिरानी" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाहका क्रममा गुणस्तरको न्यूनताबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर वा प्रभावलाई ध्यानमा राखी सेवाको उपयोग र त्यसको गुणस्तर सम्बन्धमा नयिमति रुपमा नमूना तथा आवश्यक सूचना संकलन गरी वशिलेषण गर्ने र प्राप्त नतजिका आधारमा सुधारका लागि सुझाव दनि कार्य समझनु पर्छ । ४१. अनुगमन तथा नयिमन: (१) नरीक्षकले अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाबाट आपूर्ति भएको खानेपानीको गुणस्तर तथा उपलब्ध गराइएको सरसफाइ सेवाको स्तर नयिमति रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन गर्दा नरीक्षकले अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले आपूर्ति गरिरहेको खानेपानी वा वसिर्जन गरेको फोहोरपानीको नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न वा अन्य आवश्यक वविरण लनि वा माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि अनुगमनका क्रममा नरीक्षकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको स्तरमा सुधार गर्न आवश्यक देखेमा वा खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमूना परीक्षण गर्दा गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजमि भएको नपाइएमा सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त संस्थालाई गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम गर्न नरिदेशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दइएको

नरिदेशन पालना गर्नु सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको स्तर, गुणस्तर तथा मापदण्डको अनुगमन तथा नयिमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-९ । कसूर र सजाय सम्बन्धी । ४२. कसूर र सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिन्छ:- । (क) अनुमतनिलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको नरिमाण वा सञ्चालन गरेमा, । (ख) उपभोक्ता संस्था वा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले अनुमतपित्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट नयिमति रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध नगराएमा, । (ग) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग गरेमा, । (घ) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको नजिी धारामा उपभोक्ताले सो संस्थाको स्वीकृत विना कुनै अवाञ्छति फाइदा लनि उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा, । (च) जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषति गर्ने वा पानीको परमिण वा बहावमा असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा, । (छ) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडति पाइप वा सामान वा जडति मटिर वा प्रशोधन प्रणाली वा अन्य उपकरण बगिरे वा नष्ट गरेमा, । (ज) तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्र सहति वा रहतिको फोहोरपानी ढल नकिसा प्रणालीमा वसिरजन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सधि नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मसिए वा पठाएमा, । (झ) नेपाल सरकारले तोकिएको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजमि सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा वा तोकिएको गुणस्तर बमोजमिको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा, । (ञ) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजमि नरिधारण भएको महसुल वा नरिधारति आधार र मापदण्ड विपरीत महसुल लिएमा, । (ट) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्नु नहुने काम गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ट) बमोजमिको कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरविना, । (ग) खण्ड (ङ) देखी (ज) सम्मको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय ।

४३. क्षतिपूर्तिभराई दनिसक्ने: (१) अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजमिको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणति भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नु गएमा त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई तोकिए बमोजमिको क्षतिपूर्तिभराई दनि पर्नेछ । (२) कसैले खानेपानी वा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पनप्रिकारले हाननिकोक्षानी वा क्षति पुर्‍याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उचित रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई दनि सक्नेछ । ४४. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजमिको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र तहककित गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीको हुनेछ:- । (क) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको जमिमेवारी र दायतिव अन्तर्गतको भए नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अधिकारी, । (ख) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिको जमिमेवारी र दायतिव अन्तर्गतको भए प्रदेश कानून बमोजमि तोकिएको अधिकारी । ४५. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ४६. मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार: (१) यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि दायर भएको मुद्दाको कारबाही र कनिरा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमि हुनेछ । ४७. पुनरावेदन: दफा ४६ बमोजमि जिल्ला अदालतले गरेको नरिणय उपर चित्ति नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभित्र सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ४८. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसूर हुने कुनै कार्य अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनकिसूर हुने रहेछ भने सो कानून बमोजमि मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परचिछेद-१० । विविधि । ४९. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नि: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका नकियाले पारस्परिक समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी बस्तीलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी तोकिए बमोजमिका कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि सतह तथा जमनि मुनिको पानीको स्रोत प्रयाप्त नभएको क्षेत्रमा आकासे पानी सङ्कलन गर्ने तथा अन्य उपयुक्त प्रविधि वा प्रणाली नरिमाणका लागि तोकिए बमोजमि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ५०. खानेपानीको नरियात गर्न सक्नि: (१) नेपाल सरकार वा अनुमतपित्र प्राप्त संस्थाले बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको नरियात तथा व्यापार गर्न सक्नेछन् । (२) बोतलवन्द वा थोक खानेपानीको नरियात तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

५१. स्वीकृतलिनि पर्ने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धति प्रणाली तथा संरचनालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै नकियाले कुनै संरचना बनाउनु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतलिनि पर्नेछ । ५२. भूमगित पानीको उपयोग सम्बन्धमा: (१) भूमगित पानीको उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धति

सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५३. नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड: (१) मानव सर्जित वा मानवीय क्रियाकलापको कारण सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय महत्वका मानव बस्तीसँग जोडिएका नदी, ताल तलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्डको वातावरणीय स्वास्थ्य र जलको गुणस्तरमा परिहेको वा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सो को अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तोकिएको निकायको हुनेछ । ५४. खानेपानीको उपयोग: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरेलु उपयोगको लागि पानीको उपयुक्त परिमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित संचाई, जलवियुत जस्ता आयोजनाको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ५५. समन्वय समिति: (१) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा अन्तरतहगत समन्वय कायम गर्न देहाय बमोजिमको एक समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - संयोजक । (ख) राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रत्येक प्रदेशका खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य । (घ) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा तीनजना महिला सहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सात जना - सदस्य । (च) सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (छ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समन्वय समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समन्वय समितिले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवासँग सम्बन्धित उपभोक्ता महासङ्घसँग राय तथा सुझाव माग गर्न सक्नेछ ।

(६) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५६. विद्युतीय एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले पानीको स्रोत, परिमाण, गुणस्तर, लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीका सम्पूर्ण अवयवहरू प्रष्ट देखिने गरी तोकिएको समयविधिभित्र विद्युतीय अभिलेख सहितको एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्युतीय एकीकृत नक्सामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको हुनु पर्नेछ । (३) एकीकृत विद्युतीय अभिलेख एकीकृत नक्सा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५७. आदेश वा निर्देशन दिने सक्ने: नेपाल सरकार वा तोकिएको निकायले अनुमतपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रणालीलाई खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने सक्नेछ । त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ५८. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका विषयमा नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । (ख) स्वच्छता तथा गुणस्तरीय खानेपानी वितरण सम्बन्धी, । (ग) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अनुमतपत्र तथा सर्वेक्षण अनुमतपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क सम्बन्धी, । (घ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसुल निर्धारण, । (ङ) धारा तथा मटिर जडान सम्बन्धी, । (च) ढल सेवाको शुल्क सम्बन्धी, । (छ) पानीको थोक खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी, । (ज) खानेपानीको गुणस्तर तथा मापदण्ड, । (झ) प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी, । (ञ) खानेपानी नरियात तथा व्यापार सम्बन्धी, । (ट) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी, । (ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अनुगमन तथा नियमन, र । (ड) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू । ६०. खारेजी र बचाउ: (१) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम गठित आयोगको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोगमा उजुरी दर्ता भई छिन् बाँकी उजुरी यस ऐन बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगमा सर्नेछन् ।